

Informationen zum Datenschutz

1. Verantwortlicher nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) ist im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchst. a Datenschutz-Grundverordnung Verantwortlicher für die Erstellung der fachlichen Vorgaben sowie deren Umsetzung in FIONA, die Bereitstellung der Informationen zu den Förderverfahren und die fachliche Prüfung der Daten sowie die Erstellung der Bescheide, gleichfalls für die Risikoanalyse zur Auswahl der Prüfbetriebe und die Erstellung der Antragsstatistik sowie für die Leistungsberichterstattung an die Europäische Kommission und die Evaluation der Umsetzung des GAP-Strategieplans.

Hausanschrift: Kernerplatz 10, 70182 Stuttgart
Postanschrift: Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart
Tel.: +49 711/126-0
E-Mail: poststelle@mlr.bwl.de

Die / Den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n des MLR erreichen Sie unter: datenschutz@mlr.bwl.de

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) ist gemeinsam mit dem MLR für die Erstellung von FIONA, den Datentransfer aus FIONA in die Verwaltungs-IT und die Programmierung der Vorgaben des MLR für die erforderlichen fachlichen Prüfungen sowie die Entwicklung der IT-Fachverfahren verantwortlich im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchst. a Datenschutz-Grundverordnung. Daneben ist das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung verantwortlich im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchst. a Datenschutz-Grundverordnung für die Gewährleistung des sicheren technischen Betriebs der für die Förderung eingesetzten IT-Fachverfahren.

Die Regierungspräsidien sind als Fachaufsicht über die unteren Landwirtschaftsbehörden auch für die Durchführung der Zweitkontrollen zuständig und dafür entsprechend Verantwortliche im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchst. a Datenschutz-Grundverordnung.

Die jeweils örtlich zuständige untere Landwirtschaftsbehörde ist im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchst. a Datenschutz-Grundverordnung Verantwortliche für die Verwaltungskontrolle, die Sachbearbeitung und die Online-Bearbeitung in Form von Fehlerkorrekturen und Änderungen, die Bewilligungsfreigabe, die Vor-Ort-Kontrolle, die Erfassung der Prüfberichte und deren Bewertung. Die Adresse Ihrer jeweils zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde finden Sie u.a. auf Ihrer Eingangsbestätigung, unter <http://www.landwirtschaftsverwaltung-bw.de> oder auf Ihren Bescheiden.

Für EU-Fördermaßnahmen ist Gesamtverantwortlicher die Zahlstelle, die oben genannten Stellen handeln als Teile der Zahlstelle.

Die Angaben im Gemeinsamen Antrag (einschließlich der Anlagen) und die Einholung der

Auskünfte durch die zuständigen Bewilligungsbehörden sind zur Bearbeitung der beantragten Fördermaßnahmen erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Verordnung (EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)). Sie werden für die Abwicklung des Gemeinsamen Antrags 2026, für die Leistungsberichterstattung, für die Evaluation des GAP-Strategieplans und Monitoring sowie für entsprechenden Kontrollen, die für den Abgleich Ihrer Antragsangaben, zur Vermeidung unberechtigter Zahlungen, sowie für die Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen der Konditionalität und zur Prüfung der guten landwirtschaftlichen Praxis und für die Vorbereitung des Antrags 2027 verarbeitet. Die Erhebung der personenbezogenen Daten ist im Falle der Einreichung des Gemeinsamen Antrags vorgeschrieben. Bei Nichtbereitstellung der Daten kann daher keine positive Entscheidung über Ihren Antrag erfolgen.

Neben diesen Angaben sind im Gemeinsamen Antrag zusätzlich auch freiwillige Angaben zu Ihrem Adresszusatz vorgesehen. Diese sind für die Bewilligung des Antrags nicht erforderlich, erleichtern aber die Durchführung des Verfahrens. Diese Daten werden ausschließlich von den o. g. Stellen zur Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der Durchführung der Fördermaßnahme verwendet. Eine Verpflichtung zur Mitteilung dieser Daten besteht nicht. Die Nichtbereitstellung dieser Daten hat keine negative Auswirkung auf die Bewilligung Ihres Antrags. Eine Auskunft zu diesen Daten erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis.

Die Abschnitte ST, A6, A8, H2 und E10 enthalten Situationen, in denen Ihre personenbezogenen Daten aus dem Gemeinsamen Antrag an Behörden oder Dritte weitergeleitet werden können, ohne dass hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht (z. B. zum Zwecke der Beratung). Voraussetzung für die Datenweitergabe ist Ihre Einwilligung. Falls Sie in diesen Fällen mit einer Datenweiterleitung einverstanden sind, müssen Sie in den hierfür vorgesehenen Rubriken des Gemeinsamen Antrags Ihre Einwilligung erklären. Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Verpflichtung zur Mitteilung dieser Daten besteht nicht. Die Nichtbereitstellung dieser Daten hat keine negative Auswirkung auf die Bewilligung Ihres Antrags. Sie können Ihre Einwilligungen zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an Behörden oder Dritte jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Dabei kann der Widerruf auch nur einzelne Einwilligungen umfassen. Der Widerruf führt dazu, dass die entsprechenden personenbezogenen Daten künftig nicht mehr weitergeleitet werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund einer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Zur Erklärung eines Widerrufs wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige untere Landwirtschaftsbehörde. Ein Formular für den Widerruf finden Sie in FIONA unter der Funktion „Drucken“ bzw. direkt bei jeder Einwilligungserklärung.

2. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden unverzüglich gelöscht, sobald sie zur Erfüllung des Zweckes, zu dem sie erhoben, verarbeitet oder genutzt worden sind, nicht mehr erforder-

derlich sind. Unbeschadet besonderer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, etwa der Vorgaben nach Art. 104 Abs. 1 Buchst. b der VO (EU) 2021/2116 i. V. m. Art. 69 Abs. 1 UAbs. 2 der VO (EU) 1306/2013, eines auf Grund von Art. 51 Abs. 3 der VO (EU) 2021/2116 erlassenen Durchführungsrechtsakts der Europäischen Kommission oder einer Sperrung der Daten gemäß § 7 Abs. 2 InVeKoS-Daten-Gesetz, werden die Daten spätestens nach Ablauf des zehnten Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die genannten Daten erhoben wurden, gelöscht.

3. Übermittlung und Verarbeitung Ihrer Angaben im Gemeinsamen Antrag

1. Ihre Angaben im Gemeinsamen Antrag werden dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), den Regierungspräsidien und den jeweils örtlich zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich im Wege des automatisierten Abrufes übermittelt, soweit dies zur Bearbeitung im Zusammenhang mit den im Gemeinsamen Antrag zusammengefassten Förder- und Ausgleichsverfahren erforderlich ist (vgl. Nummer 1). Im Falle der Mehrgefahrenversicherung werden die für die Umsetzung der Förderung erforderlichen Daten zusätzlich an das jeweilige Versicherungsunternehmen weitergegeben. Sofern es sich dabei um personenbezogene Daten handelt, ist deren Übermittlung und Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Verordnung EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) rechtmäßig.
2. Die Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten sind erforderlich zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt; diese sind rechtmäßig nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Verordnung EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Die in Frage kommenden Stellen sind das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg, die Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum, das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg und die Landesoberbehörde IT-Baden-Württemberg in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich.
3. Zusätzlich werden Ihre Angaben im Gemeinsamen Antrag aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der verantwortlichen Stellen, an Behörden oder Dritte übermittelt und an dortiger Stelle verarbeitet. Sofern es sich dabei um personenbezogene Daten handelt, ist deren Übermittlung und Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. c Verordnung EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) rechtmäßig. Die in Frage kommenden Behörden und Dritte sind nachfolgend unter Nennung der jeweils einschlägigen Rechtsgrundlage aufgeführt.

In diesem Zusammenhang werden Ihre Angaben im Gemeinsamen Antrag

- an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg zur Verwendung in den Agrarstatistiken weitergegeben. Im Jahr 2026 sind dies die Angaben zur Bodennutzung, Viehhaltung und zur Betriebsidentifikation (§ 93 Abs. 5 und § 97 Abs. 6 des Gesetzes über Agrarstatistiken vom 17.12.2009, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. November 2022 (BGBl. I S. 2030);

- mit Daten der Fachüberwachungsbehörden des Landes zur Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen zur Konditionalität nach § 3 des InVeKoS-Daten-Gesetz vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1931), zuletzt geändert durch Art. 108 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), ausgetauscht und verarbeitet;
- zum erforderlichen länderübergreifenden Datenabgleich der Zentralen InVeKoS-Datenbank (ZID) nach § 3 Abs. 5 InVeKoS-Daten-Gesetz übermittelt;
- zur Rinderhaltung mit der die zentralen Rinderdatenbank „HIT“ (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere) abgeglichen bzw. als Berechnungsgrundlage herangezogen (§ 2 Abs. 1 Rinderregistrierungsdurchführungsgesetz in der Fassung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1280), zuletzt geändert durch Artikel 105 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626));
- zur Schaf- und Ziegenhaltung nach Art. 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2022/1173 mit der die zentralen Datenbank „HIT“ (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere) abgeglichen.
- nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 S. 3 und § 68 Abs. 1 S. 2 sowie § 68 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft, (Naturschutzgesetz) vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 7. Februar (GBl. S. 26, 44) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, den Naturschutzbehörden und den Landschaftserhaltungsverbänden übermittelt. Naturschutzfachlich relevante personenbezogene Daten können flurstücksbezogen oder nach Koordinaten in Druckwerken oder elektronisch zur Erfüllung der in § 68 Abs. 1 S. 3 des Naturschutzgesetzes genannten Aufgaben veröffentlicht werden;
- den zuständigen Behörden übermittelt, soweit diese Aufgaben nach § 63 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752), zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie weiterer hierzu erlassener Rechtsvorschriften wahrnehmen;
- den zuständigen Behörden übermittelt, soweit diese Aufgaben zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften nach § 12 Abs. 3 des Düngegesetzes vom 9. Januar 2009 (BGBl. I S. 54 136), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752), sowie weiterer hierzu erlassener Rechtsvorschriften wahrnehmen;
- den zuständigen Behörden übermittelt, um Unternehmerlisten nach Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/625 vom 15. März 2017 (ABl. L 095 vom 7.03.2017, S. 1) (Verordnung über amtliche Kontrollen), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/1756 (ABl. L357) vom 8. Oktober 2021, zu führen;
- an den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung zur Feststellung der Versicherungspflicht und zum Zwecke der Beitragserhebung übermittelt (§ 197 Abs. 4 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch);
- mit Daten über die Hanfflächen und -sorten den Kontrollbehörden zu Prüfzwecken in Verbindung mit § 3 InVeKoS-Daten-Gesetz zur Verfügung gestellt;

- mit Daten (wie z.B. Hektarzahl, Sorte) über die Hopfenflächen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gemäß § 27 GAPInVeKoSV zur Durchführung und Kontrolle der Zahlungen an die anerkannten Erzeugerorganisationen im Hopfensektor übermittelt;
- gemäß Art. 101 der Verordnung (EU) 2021/2116 vom 2. Dezember 2021 (ABl. L 435, S. 187) im Internet veröffentlicht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt E3;
- den zuständigen Stellen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes im Rahmen ihrer Zuständigkeit und deren Beauftragten sowie Prüforanen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes im Rahmen ihrer Befugnisse zur Kontrolle gemäß Art. 101 der Verordnung (EU) Nr. 2021/2116 übermittelt. Weitere Informationen zur „Datenweitergabe zu Kontrollzwecken“ entnehmen Sie bitte dem Abschnitt E2;
- an Vertreter der Öffentlichkeit/natürliche oder juristische Personen des Privatrechts übermittelt, soweit die Daten zur Beantwortung von Anfragen nach § 24 ff. Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) oder dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) erforderlich sind;
- den Landesanstalten (Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg, die Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum und das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg) aufgrund der Wahrung ihrer Aufgaben gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung für Auswertungen über Agrarstrukturen, Auswertungen zu Ausgleichsleistungen und wissenschaftliche Begleitung im Gesetzgebungsverfahren übermittelt.
- an öffentliche Stellen (Universitäten und Fachhochschulen) übermittelt, die gemäß § 13 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) vom 12. Juni 2018 für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke Daten verarbeiten;
- in pseudonymisierter oder anonymisierter Form entsprechend (§ 16 Absatz 3 GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetz) für folgende Zwecke durch Dritte genutzt:
 - wissenschaftliche Forschung zur Agrarstruktur oder zu den Umweltwirkungen der Landwirtschaft
 - Vorhaben im Bereich der Planung, des Monitorings und der Evaluierung von Politiken zur Agrarstruktur und den Umweltwirkungen der Landwirtschaft
 - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen zur Klima- und Umweltberichterstattung
 - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet der Wasserpolitik der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014, S. 32) geändert worden ist

- der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist
- dem Gebiet der Erhaltung der wildlebenden Vogelarten im Rahmen der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1010 (ABl. L 170 vom 25.6.2019, S. 115) geändert worden ist
- an von den Mitgliedstaaten zur Bewertung der GAP-Strategiepläne während des Umsetzungszeitraums und im Nachhinein betraute funktional unabhängige Sachverständige gemäß Artikel 140 in Verbindung mit Artikel 131 und Artikel 151 der VO (EU) 2021/2115 (GAP-Strategieplan-Verordnung) übermittelt. Die erforderlichen Daten können den Zeitraum vor, während und nach dem Förderzeitraum umfassen.
- an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) sowie die Europäische Kommission (KOM) zur Erstellung bzw. Überprüfung sowie einer Veröffentlichung im Rahmen des Internetauftritts des BMELs, um die Fortschritte bei der Umsetzung des GAP-Strategieplans der breiten Öffentlichkeit wie auch der Fachöffentlichkeit und der Verwaltung zugänglich zu machen entsprechend den EU-Vorgaben zur jährlichen Leistungsberichterstattung gemäß Art. 134, 135, 131 VO (EU) 2021/2115, sowie den zusätzlichen Datenanforderungen gemäß Art. 8 DVO (EU) 2022/1475.
- soweit schutzwürdige Interessen des Betriebsinhabers nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse an Forschung, Planung, Monitoring und Evaluierung das Geheimhaltungsinteresse des Betriebsinhabers überwiegt.
- den zuständigen Finanzbehörden des Landes zur Prüfung der korrekten Steuereinstufung landwirtschaftlicher Betriebe nach der Mitteilungsverordnung übermittelt.
- gemäß Artikel 1 ff. der Richtlinie (EU) Nr. 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) im Geoportal BW veröffentlicht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt E8.
- gemäß § 3 Landesarchivgesetz (Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut vom 27. Juli 1987 - GBl. 1987, 230) gegebenenfalls dem Landesarchiv zur Aufnahme übermittelt.

4. Falls Sie Ihre Einwilligung im Gemeinsamen Antrag erklärt haben, werden Ihre personenbezogenen Daten an die nachstehenden Behörden und Dritte übermittelt. Die Datenweitergabe an folgende Stellen ist aufgrund Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a Datenschutz-Grundverordnung rechtmäßig:

- an die unteren Landwirtschaftsbehörden (Abschnitt ST),

- an die zuständigen Veterinärbehörden zum Zwecke der Information und zur Entlastung der informationspflichtigen antragstellenden Person (Abschnitt A8),
- an die zuständigen unteren Veterinärbehörden zur Aktualisierung der Betriebsdaten gemäß § 26 Viehverkehrsverordnung - und Artikel 84 Abs. 1 der VO (EU) 2016/429 (Tiergesundheitsrecht) vom 9. März 2016 (Abschnitt A8),
- an den Hopfenpflanzerverband Tettang e. V. (Abschnitt H2),
- an die amtlichen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollstellen (Abschnitt E10),
- an die Landwirtschafts-, Forst- und Naturschutzverwaltung zum Zwecke der Beratung und zur Mitteilung aktueller Informationen und Angebote der berufsbezogenen Weiterbildung und Beratung (Abschnitt E10),
- zur Erstellung von anonymisierten Auswertungen bei der Erledigung der Aufgaben im Rahmen von agrarstrukturellen Planungen sowie zur Verwendung für (Vor-) Planungen in Flurneuordnungsverfahren (Abschnitt E10).

Wenn Sie in die Verarbeitung durch das MLR und die weiteren aufgeführten Stellen durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf führt dazu, dass die entsprechenden personenbezogenen Daten künftig nicht mehr weitergeleitet werden. Die Rechtmäßigkeit aufgrund einer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Wenden Sie sich hierzu an Ihre untere Landwirtschaftsbehörde. Ein Formular für den Widerruf finden Sie u.a. in FIONA unter der Funktion „Drucken“ bzw. direkt bei jeder Einwilligungserklärung.

4. Betroffenenrechte

Nach den Maßgaben der Art. 15 bis 18, 20 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie das Recht:

- Auskunft über Sie betreffende, gespeicherte Daten zu verlangen;
- die Berichtigung unrichtiger, Sie betreffender Daten zu verlangen;
- die Löschung Sie betreffender Daten zu verlangen;
- die Einschränkung der Verarbeitung Sie betreffender Daten zu verlangen;
- die Übermittlung von Daten, die Sie dem MLR bereitgestellt haben, an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
- gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt, haben Sie, unbeschadet eines anderen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg: poststelle@lfdi.bwl.de

Eine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 Datenschutz-Grundverordnung findet nicht statt.